

수 원 고 등 법 원

제 7 - 2 민 사 부

판 결

사 건 2020나23239 계약지위효력 확인 등 청구의 소
원고, 항소인 겸 피항소인

윤한영

용인시 수지구 성북1로 107, 511동 405호 (성북동, 성남마을벽산
첼시빌2차아파트)

소송대리인 법무법인 고원

담당변호사 공기광, 김수민

피고, 피항소인 겸 항소인

주식회사 대한상인

서울 강남구 논현로 507, 1201호 (역삼동, 성지하이츠3차)

대표이사 최병선

소송대리인 법무법인 정우

담당변호사 이재옥

제 1 심 판 결 수원지방법원 2020. 10. 15. 선고 2018가합12790 판결

변 론 종 결 2022. 5. 27.

판 결 선 고 2022. 8. 19.

주 문

1. 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 포함하여 제1심 판결을 아래와 같이 변경한다.
가. 피고는 원고에게 109,377,000원과 이에 대하여 2018. 8. 16.부터 2020. 10. 15.
까지는 연 6%, 2020. 10. 16.부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한
돈을 지급하고,
나. 피고는 원고에게 148,121,950원과 그 중 23,480,950원에 대하여는 2019. 1. 16.
부터, 23,065,731원에 대하여는 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는
2020. 1. 16.부터, 23,928,559원에 대하여는 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에
대하여는 2021. 1. 16.부터, 23,724,999원에 대하여는 2021. 7. 16.부터,
4,734,722원에 대하여는 2021. 8. 16.부터 각 2022. 8. 19.까지는 연 6%, 2022.
8. 20.부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
다. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
2. 소송 총 비용은 원고가 10%, 피고가 90%를 각 부담한다.
3. 제1의 가.항 및 나.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게, 109,377,000원과 이에 대하여 2018. 8. 16.부터 2020. 10. 15.까지
는 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,
148,121,954원과 그 중 23,480,951원에 대하여는 2019. 1. 16.부터, 23,065,731원에 대
하여는 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는 2020. 1. 16.부터, 23,928,560원에

대하여는 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에 대하여는 2021. 1. 16.부터, 23,725,000원에
대하여는 2021. 7. 16.부터, 4,734,723원에 대하여는 2021. 8. 16.부터 각 2022. 3. 24.
자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 6%, 그 다음날부터 갚는
날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 청구취지를
확장하였다).

2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결 중 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 84,717,005원과 이에
대하여 2020. 6. 2.부터 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하고, 2020.
6. 15.부터 2021. 8. 15.까지 매달 마지막 날에 4,000,000원씩을 지급하라.

나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를
기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

- 1) 원고는 소매점들을 상대로 각종 물품을 판매하는 영업을 하는 사람이다.
- 2) 피고는 '생큐마트'라는 인터넷 쇼핑몰(<http://생큐마트.com>)을 통하여 소매점들을
상대로 각종 물품을 판매하는 회사이다. 김광수와 최병선은 2016. 3. 24. 피고의 공동
대표이사로 취임하였고, 2016. 3. 25. 피고의 공동대표이사로 등기되었다. 피고의 사업

자등록증에도 공동대표로 최병선과 김광수가 기재되어 있었다.

나. 이 사건 영업컨설팅 계약

원고와 피고는 2016년 7월경 원고가 소매점들이 '생큐마트'를 통하여 피고로부터 각종 물품을 구매하도록 하는 등의 영업활동을 하기로 하는 다음과 같은 내용의 영업컨설팅 계약(아래에서 '이 사건 영업컨설팅 계약'이라고 한다)을 체결하였는데, 이 사건 영업컨설팅 계약서에는 피고의 대표이사로 김광수만 기재되어 있다.

영업컨설팅 계약서

1. 영업컨설팅 제공 내용

- 피고는 생큐마트 공산품 영업의 제반사항에 대해 원고에게 권한을 위임하고 원활한 영업 활동을 위한 제반교육 및 컨설팅을 제공한다.
- 원고는 영업전반에 대한 관리감독에 대해 피고의 지시에 따른다.
- 각종 영업제반 활동 및 인력관리에 대한 내용은 원고의 책임 하에 진행토록 한다.

3. 계약기간

- 기본 계약 기간은 12개월로 정하되 특별한 사유가 없는 한 자동연장을 원칙으로 한다.
- 계약기간 연장 및 종료에 관한 사항은 원고와 피고의 합의에 따른다.

4. 영업활동 대가(VAT 별도)

- 인센티브 매출의 2.5%
- 계약기간 종료 후 피고는 원고에게 계약기간 중 영업컨설팅을 통해 발생한 가맹점의 매출에 대한 1%의 관리 수수료를 3년 동안 지급하며 원고는 지속적인 관리를 통해 매출증대에 노력한다(단, 협의하에 지급기한 연장을 논의할 수 있다).
- 피고는 당월 판매 매출 정산하고 익월 15일까지 컨설팅료를 정산하여 원고에게 지급함을 원칙으로 한다.

다. 원고의 영업활동 및 피고의 수수료 지급

- 1) 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 소매점들을 '생큐마트'의 가맹점으로 등

록하여 소매점들이 '쌍큐마트'를 통하여 피고로부터 각종 물품을 구입하도록 하고, 거래처를 관리하는 영업활동을 하였다.

2) 피고는 이 사건 영업컨설팅계약에 따른 수수료로 원고에게 2016. 8. 12.부터 2017. 11. 15.까지 별지1 표 '기간'란 기재 각 기간에 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액에 대한 일정 비율인 '금액(원)'란 기재 각 금액을 '지급일'란 기재 각 날짜에 각 지급하였다.

라. 원고와 피고의 다툼

1) 피고는 2018. 1. 5. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 피고의 공동대표이사 중 김광수 1인이 단독으로 체결한 것으로 무효이고, 원고가 기존에 수수료 2%가 지급되던 타인 및 피고 직영 가맹점을 수수료 2.5%가 지급되는 원고의 가맹점으로 무단 임의전환 하여 추가로 0.5%의 수수료를 지급받았다.'는 이유로 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 종료되었다는 취지로 통보하였다.

2) 피고 소속 직원 이소민은 2018. 2. 6. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 이미 종료되었으므로, 원고는 더 이상 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 영업활동을 할 필요가 없다.'는 내용의 카카오톡 메시지를 보냈다.

3) 피고의 공동대표이사 김광수, 최병선은 2018. 5. 14. 수원지방검찰청에 '원고가 유근성, 박정욱과 공모하여 피고로부터 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 과다 지급받는 방법으로 2016년 9월경부터 2017년 10월경까지 합계 1,680,425원을 편취하였다.'는 혐의로 원고를 형사고소 하였다.

4) 수원지방검찰청은 2019. 1. 22. '원고가 유근성, 박정욱과 공모하였다는 사실을 인정할 증거가 없다.'는 이유로 원고에 대하여 불기소처분(혐의없음)을 하였다. 김광수,

최병선이 위 불기소처분에 대하여 항고하였으나, 수원고등검찰청은 2020. 3. 3. 항고를 기각하였다.

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 17, 18호증, 을 제8, 10, 13, 27호증의 각 기재(가지번호가 있는 경우 가지번호를 포함한다, 아래 같다), 변론 전체의 취지]

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 주장 요지

1) 피고의 공동대표이사 중 1인인 김광수가 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결한 것은 사실이나, 피고는 상법 제395조에 따른 표현대리책임 또는 묵시적 추인에 따라 이 사건 영업컨설팅계약에 따른 책임을 부담한다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 되었다. 자동연장 된 이 사건 영업컨설팅 계약은 2018. 7. 31. 기간만료로 종료되었다.

3) 피고는 원고에게 2017년 11월부터 발생한 피고의 매출액에 대한 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 지급하지 않았다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 원고의 영업활동으로 2017년 11월부터 2021년 7월까지 발생한 피고의 매출액에 대한 수수료를 지급할 의무가 있다. 그 구체적인 금액은 다음과 같다.

가) 2017년 11월 ~ 2018년 7월 수수료

109,377,000원(= 매출액 합계 4,375,080,034원 × 2.5%)

나) 2018년 8월 ~ 2018년 12월 수수료

23,480,951원(= 매출액 합계 2,348,095,092원 × 1%)

다) 2019년 1월 ~ 2019년 6월 수수료

23,065,731원(= 매출액 합계 2,306,573,126원 × 1%)

라) 2019년 7월 ~ 2019년 12월 수수료

22,250,819원(= 매출액 합계 2,225,081,965원 $\times$ 1%)

마) 2020년 1월 ~ 2020년 6월 수수료

23,928,560원(= 매출액 합계 2,392,855,964원 $\times$ 1%)

바) 2020년 7월 ~ 2020년 12월 수수료

26,936,170원(= 매출액 합계 2,693,617,008원 $\times$ 1%)

사) 2021년 1월 ~ 2021년 6월 수수료

23,725,000원(= 매출액 합계 2,372,499,979원 $\times$ 1%)

아) 2021년 7월 수수료

4,734,723원(= 매출액 합계 473,472,280원 $\times$ 1%)

나. 피고의 주장 요지

1) 김광수는 피고의 공동대표이사 중 1인에 불과함에도 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결하였으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 피고에 대하여 효력이 없다. 원고를 상법 제395조에 규정된 '선의의 제3자'라고 볼 수 없고, 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약을 추진한 바도 없다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약이 유효라고 가정하더라도, 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 없이 기간만료로 종료되었다. 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 자동연장 되었더라도, 피고는 2018. 1. 5.경 내용증명 우편을 통하여 원고가 피고로부터 1~2%의 수수료를 지급받는 유근성, 박정욱에게 원고의 코드를 부여하여 피고로부터 2.5%의 수수료를 지급받아 유근성, 박정욱에게 분배하는 방식으로 유근성, 박정욱의 피고에 대한 수수료 편취 범행에 가담하거나 방조하였음을 이유로 이 사건

영업컨설팅 계약을 적법하게 해지하였다.

3) 이 사건 영업컨설팅 계약 중 계약기간 종료 후 3년 동안 발생한 매출액의 1%를 수수료로 지급한다는 조항은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이다.

4) 설령 위 조항이 무효가 아니라고 가정하더라도, 원고가 계약기간 종료 후 3년 동안 발생한 매출액의 1%를 수수료로 청구하려면, 지속적인 관리를 통한 매출증대 노력을 하여야 하나 원고는 그와 같은 노력을 하지 않았다.

3. 판단

가. 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 피고의 책임 유무

1) 상법 제395조에 따른 책임의 유무

가) 상법 제395조가 표현대표이사의 행위로 인한 주식회사의 책임을 인정하는 취지는, 회사의 대표이사가 아닌 이사가 외관상 회사의 대표권이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 거래행위를 하고 그러한 외관이 생겨난 데에 회사의 귀책사유가 있는 경우에 그 외관을 믿은 선의의 제3자를 보호함으로써 상거래의 신뢰와 안전을 도모하려는 데 있다. 따라서 거래의 상대방인 제3자가 대표이사가 아닌 이사에게 그 거래행위를 함에 있어 회사를 대표할 권한이 있다고 믿었다 할지라도 그와 같이 믿은 데에 중대한 과실이 있는 경우에는 회사는 위 규정에 의한 책임을 지지 아니한다. 여기서 제3자의 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 표현대표이사의 행위가 대표권에 기한 것이 아니라는 사정을 알 수 있었음에도 만연히 이를 대표권에 기한 행위라고 믿음으로써 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서, 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말하고 제3자에게 중과실이 있는지는 거래통념에 비추어 개별적·구체적으로

판단하여야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2010다91985 판결 등 참조).

나) 김광수와 최병선이 이 사건 영업컨설팅 계약 체결 전에 이미 피고의 공동대표 이사로 등기되었고, 피고의 사업자등록증에도 공동대표로 기재되었음은 앞서 살펴본 바와 같고, 이와 같은 사정에 비추어 보면 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결할 당시 김광수와 최병선이 피고의 공동대표이사이므로 김광수 단독으로 피고를 대표하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결할 수 없음을 알았거나 적어도 알지 못한 데 중대한 과실이 있었다고 보아야 한다. 따라서 피고는 상법 제395조에 따른 책임을 부담하지 않는다.

2) 피고의 이 사건 영업컨설팅 계약 추진 여부

가) 무효행위의 추진은 무효행위 등이 있음을 알고 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로서 의사표시의 방법에 관하여 일정한 방식이 요구되는 것이 아니므로 묵시적인 방법으로도 할 수 있지만, 묵시적 추인을 인정하기 위해서는 본인이 그 행위로 처하게 된 법적 지위를 충분히 이해하고 그럼에도 진의에 기하여 행위의 결과가 자기에게 귀속된다는 것을 승인한 것으로 볼 만한 사정이 있어야 할 것이다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012다112299, 112305 판결 등 참조).

나) 위 각 증거들과 갑 제5, 11, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 피고가 원고에게 2016년 8월경부터 2017년 11월경 까지 상당한 기간 동안 이의를 제기하지 않은 채 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 지급하여 온 점, 피고의 공동대표이사 최병선이나 피고의 직원들은 이 사건 영업컨설팅 계약이 유효함을 전제로 원고나 원고의 직원과 카카오톡 그룹 채팅방 등을 통하여 업무상 협의를 하여 온 점, 피고의 공동대표이사 최병선은 2017. 7. 24. 이 사

건 영업컨설팅 계약이 유효함을 전제로 원고에게 '원고의 영업사원을 통하여 소매점들에 기능이 향상된 생큐마트 어플리케이션 설치의 홍보를 많이 하라.'는 취지의 업무상 지시를 하기도 한 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약의 법률적 의미를 이해하고 이 사건 영업컨설팅 계약의 법적 효과가 자신에게 귀속된다는 의사로 이를 묵시적으로 추인한 것으로 보는 것이 타당하다.

따라서 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 책임을 부담한다.

나. 이 사건 영업컨설팅 계약의 종료시점

1) 2017. 7. 31. 계약기간 만료로 인한 종료 여부

이 사건 영업컨설팅 계약 3항에서 '기본 계약 기간은 12개월로 정하되 특별한 사유가 없는 한 자동연장을 원칙으로 한다.'고 규정하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 위 조항에 따라 특별한 사정이 없는 한 2017. 7. 31. 자동연장 되었다고 보는 것이 타당하다.

이에 대하여 피고는, 피고 공동대표이사 최병선이 2016년 12월경부터 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 대하여 이의를 제기하면서 계약기간과 수수료 금액의 조정을 요구하여 원고가 이에 응하기로 하였으므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 자동연장 되지 않았다는 취지로 주장하나, 을 제11, 12, 22호증의 각 기재만으로는 피고의 위 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 이 사건 영업컨설팅 계약의 해지 여부

가) 피고가 2018. 1. 5. 원고에게 '이 사건 영업컨설팅 계약은 피고의 공동대표이사 중 김광수 1인이 단독으로 체결한 것으로 무효이고, 원고가 기존에 수수료 2%가 지급

되던 타인 및 피고 직영 가맹점을 수수료 2.5%가 지급되는 원고의 가맹점으로 무단 임의전환 하여 추가로 0.5%의 수수료를 지급받았다.'는 이유로 이 사건 영업컨설팅 계약이 2017. 7. 31. 종료되었다는 취지로 통보한 사실은 기초사실에서 살펴본 바와 같다.

나) 그러나 갑 제17, 18호증, 을 제4, 19, 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어보면, 원고가 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위에 가담 또는 방조하였다거나, 원고가 유근성, 박정욱에게 원고의 영업코드(sj009, sj012)를 교부할 당시 그들이 원고의 영업코드를 수수료 편취행위에 사용할 것이라는 점이나 원고가 유근성, 박정욱에게 영업코드를 교부하고 수수료를 지급하는 행위로써 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위를 용이하게 한다는 점을 예견할 수 있었다고 보기 어려워 원고에게 방조의 고의 또는 과실이 있었다고 볼 수 없고, 따라서 그와 같은 원고의 행위와 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위로 인한 피고의 손해 사이에 상당인과관계가 있다고도 볼 수 없다.

① 원고는 2016년 7월경 박정욱을 원고의 영업사원으로 영입하여 박정욱에게 원고의 영업코드(sj009)를 부여하였고, 박정욱이 2016년 9월경 피고와 사이에 근로계약을 체결하였음에도 이러한 사실을 알지 못하여 2016. 10. 25. 피고 직원 이소민에게 박정욱의 이름과 그의 영업코드(sj009)가 기재된 원고의 영업사원 명단을 보내기도 하였으며, 2016. 11. 9.경 비로소 박정욱이 피고의 직원으로 근무함을 인지하게 되었다. 원고는 2016년 11월경 이후에도 박정욱이 원고의 영업사원으로 근무하는 동안 가맹점으로 등록한 소매점들의 매출액에 대한 수수료를 박정욱에게 지급하였는데, 그 수수료 금액에 박정욱이 2016. 11. 9. 이후 원고의 영업코드를 사용하여 등록한 소매점들 3개[㈜ 애드라인, 우리할인마트, 브로콜리마켓]의 매출액이 포함되었으나, 원고가 그 무렵 관

리하던 소매점들은 1,600개가 넘고 매출액이 발생하는 소매점들도 수백 개에 달한 사정에 비추어 보면, 원고로서는 소매점들의 등록일시를 일일이 확인하기는 어려웠을 것으로 보인다.

② 원고는 2017년 1월경 유근성으로부터 피고와 체결한 영업컨설팅 계약을 종료할 예정인데 일부 소매점들이 컨설팅을 해 줄 것을 요청하고 있어 수수료를 수령할 영업코드가 필요하다는 취지의 부탁을 받고 유근성을 원고의 영업사원으로 영입하려는 의사로 유근성에게 원고의 영업코드(sj012)를 부여해 준 것으로, 원고가 피고와 유근성 사이의 영업컨설팅 계약이 유효하게 존속되고 있었다는 사정을 알면서도 유근성에게 원고의 영업코드를 부여하였음을 인정할 만한 증거가 없다.

③ 유근성, 박정욱이 원고의 영업코드를 사용하여 피고로부터 편취한 수수료 금액은 합계 1,680,425원에 불과한 소액일 뿐만 아니라, 원고는 유근성, 박정욱에게 그 수수료 전액을 지급함으로써 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위로 인하여 어떠한 이익을 취득한 바가 없으므로, 원고가 유근성, 박정욱의 수수료 편취행위를 공모하거나 방조할 만한 동기가 있었다고 보기 어렵다.

④ 피고는 '원고가 유근성, 박정욱과 공모하여 피고로부터 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료를 과다 지급받는 방법으로 2016년 9월경부터 2017년 10월경까지 합계 1,680,425원을 편취하였다.'는 혐의로 원고를 형사고소 하였으나, 수원지방검찰청은 원고에 대하여 불기소처분(혐의없음)을 하였고, 피고가 항고하였으나 수원고등검찰청도 항고를 기각하였음은 기초사실에서 본 바와 같다.

다) 피고는 2017. 7. 31. 이후 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약의 수수료 금액 등을 조정하여 달라고 요구하였으나 원고가 그에 응하지 않은 점도 이 사건 영업컨설팅

계약의 해지 사유에 해당한다는 취지로 주장하고 있으나, 이 사건 영업컨설팅 계약 3항은 '계약기간 연장 및 종료에 관한 사항은 원고와 피고의 합의에 따른다.'고만 규정하고 있을 뿐이므로 원고가 피고의 위와 같은 요구에 응할 의무가 있다고 볼 수 없어, 이 사건 영업컨설팅 계약의 해지 사유가 될 수 없다.

3) 이 사건 영업컨설팅 계약 종료시점

이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 되었고, 자동연장 된 계약기간은 특별한 사정이 없는 한 종전 계약기간과 동일하다고 할 것이므로, 이 사건 영업컨설팅 계약은 2017. 7. 31. 자동연장 된 후 2018. 7. 31. 기간만으로 종료되었다.

다. 계약기간 종료 후 수수료 지급 청구

1) 불공정 법률행위 해당 여부

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 '궁박'이라 함은 '급박한 곤궁'을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, '무경험'이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험 부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반

사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보면, 이 사건 영업컨설팅 계약 4항에서 '계약기간 종료 후 피고는 원고에게 계약기간 중 영업컨설팅을 통해 발생한 가맹점의 매출에 대한 1% 관리 수수료를 3년 동안 지급하며 원고는 지속적인 관리를 통해 매출증대에 노력한다.'고 규정하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으나, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 피고의 궁박, 경솔, 무경험을 이용하여 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결하였다거나, 위 조항에 따른 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 수수료 지급 청구의 가부

가) 쌍무계약에서 상대 당사자가 일방 당사자의 채무 이행에 대한 수령을 거절하는 의사를 명백히 표시하고 그 의사를 뒤집을 가능성이 보이지 아니하는 경우에는 일방 당사자는 위 채무를 이행하거나 그 이행을 제공하지 아니하더라도 채무불이행의 책임을 면하며, 상대 당사자에 대한 자신의 채권을 행사할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다89050 판결 등 참조).

나) 갑 제2, 3, 5 내지 8, 21 내지 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 피고와 이 사건 영업컨설팅 계약을 체결한 후 '생큐마트'를 통하여 피고로부터 물품을 구매할 소매점들을 모집하고, 소매점 점주들에게 생큐마트 어플리케이션이나

특가상품, 혜택 상품 등을 소개 및 홍보하였으며, 소매점 점주들에게 생큐마트 홈페이지 관리자 페이지나 원고의 자체 인터넷 사이트(www.생큐마트.kr) 등을 이용하여 생큐마트와 관련된 상담을 제공하거나 상품 재고 부족, 배송 미비 등의 불만사항을 해결하는 등으로 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 업무를 수행하여 온 사실, 그런데 피고는 2018. 2. 6.경 피고 직원 이소민을 통하여 원고에게 일방적으로 '이 사건 영업컨설팅 계약이 종료되었다.'는 취지의 카카오톡 메시지를 보낸 뒤, 그 이후로 원고의 신규 소매점 등록 요청, 기존 소매점의 문의내용 전달 등 일체의 업무 수행에 대하여 연락을 거부하고, 원고의 메시지를 차단하거나 원고를 카카오톡 그룹 채팅방에서 탈퇴시켰으며, 소매점들에 원고의 자체 인터넷 사이트(www.생큐마트.kr)를 이용하지 말도록 공지 문자를 발송하였고, 원고의 생큐마트 데이터베이스 접근 권한을 차단한 사실, 원고는 그 이후에도 피고에게 신규 소매점의 등록을 요청하였으나, 피고 공동대표이사 최병선은 원고에게 영업활동을 중지할 것을 요청하면서 추가적으로 업무 관련 내용으로 문의 및 요청을 하면 영업방해로 간주하고 조치를 취하겠다는 의사를 표시한 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

이 사건 영업컨설팅 계약 4항의 수수료 지급 조항을 그 문언 내용과 취지 등에 비추어 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약기간 종료 뒤 피고의 매출액 중 1%를 수수료로 지급받으려면 원고의 영업활동으로 인한 피고의 매출액 발생이라는 효과가 지속되고, 원고가 피고를 위해 계약기간 동안 한 것과 같은 정도의 영업활동은 아니더라도 소극적으로 기존의 거래처가 줄지 않도록 하는 정도의 관리활동은 해야 하는 것으로 해석하더라도, 위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 영업컨설팅 계약이 종료되기 전부터 원고의 영업활동이나 관리활동 등 업무 수행이 불가능하도록 하는 내용의 여러 가지

조치를 취함으로써 원고의 의무이행에 대한 수령거절 의사를 명백히 표시하였다고 할 것이므로, 피고는 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 관리활동을 이행하지 못하였다고 하더라도 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약 종료 후 3년 동안 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액 중 1%의 수수료를 지급할 의무가 있다.

라. 구체적 금액 산정

1) 수수료 산정 기준

가) 원고는 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 원고가 가맹점으로 등록하여 관리하던 소매점들은 총 1,693개(= 1,517개 + 176개)에 이른다고 주장하는 반면, 피고는 원고가 주장하는 소매점들 중 9개[전주 수퍼마켓 협동조합, 충남서부 수퍼마켓 협동조합, 서울관악 수퍼마켓 협동조합, 세계상사, (주)대경인터내셔널, (주)젤로, 성빈푸드웰, (주)필립커뮤니케이션즈, 비타민마트]의 경우에는 이 사건 영업컨설팅 계약 종료 이후 피고 직원들에 의하여 가맹점으로 신규 등록되었으므로, 수수료 산정 대상이 되는 피고의 매출액에서 제외되어야 한다는 취지로 다룬다.

나) 갑 제27 내지 33, 41 내지 44호증, 을 제23, 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 이 사건 영업컨설팅 계약에 따라 위 소매점 9개를 피고 가맹점으로 등록한 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없으므로, 위 소매점 9개의 매출액을 포함하여 수수료를 산정하여야 한다(구체적인 판단은 아래 표 '판단'란 기재와 같다).

번호	소매점	구분	원고 등록 정보	피고 등록 정보	판단
1	전주 수퍼마켓 협동조합	소매점명	전주수퍼마켓 협동조합	전주수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으로 등록된 날짜만을 다르게 주장하고 있으나, 을 제23호증의 기재에 의하면 원고의 영업활동으로 2016. 12. 29. 등록된 업체인 사실을 인정할 수 있다(을 제23호증
		사업자번호	418-82-03844	418-82-03844	
		등록일	2016. 12. 29.	2020. 7. 23.	
		대표자	최진원	최진원	

		주소	전주시 덕진구 장동유통로 3	전주시 덕진구 장동유통로 3	22쪽).
2	충남서부 수퍼마켓 협동조합	소매점명	충남서부수퍼마켓 협동조합	충남서부수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으 로 등록된 날짜만을 다르게 주장 하고 있으나, 을 제23호증의 기재 에 의하면 원고의 영업활동으로 2016. 12. 30. 등록된 업체인 사 실을 인정할 수 있다(을 제23호증 22쪽).
		사업자번호	316-82-04979	316-82-04979	
		등록일	2016. 12. 30.	2021. 5. 6.	
		대표자	민홍채	민홍채	
		주소	서산시 안견로 585	서산시 안견로 585	
3	서울관악 수퍼마켓 협동조합	소매점명	서울관악수퍼마켓 협동조합	서울관악수퍼마켓 협동조합	피고는 해당 소매점이 가맹점으 로 등록된 날짜만을 다르게 주장 하고 있으나, 을 제23호증의 기재 에 의하면 원고의 영업활동으로 2017. 2. 13. 등록된 업체인 사실 을 인정할 수 있다(을 제23호증 18쪽).
		사업자번호	119-82-02287	119-82-02287	
		등록일	2017. 2. 13.	2020. 9. 1.	
		대표자	엄화용	엄화용	
		주소	서울 관악구 난곡로34나길 30	서울 관악구 난곡로34나길 30	
4	세계상사	소매점명	세계상사	세계상사	갑 제41호증, 을 23호증의 각 기 재에 의하면, 원고의 영업활동으 로 2016. 8. 30. 등록된 업체인 사실을 인정할 수 있다(을 제23호 증 36쪽).
		사업자번호	129-14-72817	129-14-72817	
		등록일	2016. 8. 30.	2020.	
		대표자	문지희	문지희	
		주소	성남시 수정구 성남대로1263번 길	성남시 수정구 성남대로1263번 길	
5	(주) 대경인터 내셔널	소매점명	대경	대경인터내셔널	갑 제42호증, 을 제23호증의 각 기재에 의하면, (주)대경인터내셔널 은 송우경, 허진이 공동대표이사 이고, 2021. 11. 10. 본점 주소가 용인시에서 안성시로 변경된 것 으로 실질적으로 동일한 업체인 사실, 원고의 영업활동으로 2017. 3. 27. 등록된 업체인 사실을 인 정할 수 있다(을 제23호증 14쪽).
		사업자번호	124-87-15299	124-87-15299	
		등록일	2017. 3. 27.	2020. 10. 9.	
		대표자	송우경	허진	
		주소	용인시 처인구 남사면 원앙로 497	안성시 원곡면 삼봉로 746	
6	(주)첼로	소매점명	우리마트(오이도)	(주)첼로	등록된 업체명이 상이하나, 을 제 23호증의 기재에 의하면, 양 업체 의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동일한 업 체인 사실, 원고의 영업활동으로 2017. 4. 18. 등록된 업체인 사실
		사업자번호	219-87-00551	219-87-00551	
		등록일	2017. 4. 18.	2019. 10. 1.	
		대표자	최정임	최정임	

		주소	시흥시 오이도중앙로36 번길 6	시흥시 오이도중앙로36 번길 6	을 인정할 수 있다(을 제23호증 12쪽).
7	성빈 푸드웰	소매점명	성빈유통	성빈푸드웰	등록된 업체명이 상이하나, 갑 제 28, 30호증의 각 기재에 의하면, 양 업체의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동 일한 업체인 사실, 원고의 영업활 동으로 2017. 2. 17. 등록된 업체 인 사실을 인정할 수 있다.
		사업자번호	128-86-72752	128-86-72752	
		등록일	2017. 2. 17.	2021. 7. 6.	
		대표자	허강선	허강선	
		주소	고양시 덕양구 도내동 582	고양시 덕양구 도내동 582	
8	(주)필립커 뮤니케이 션즈	소매점명	(주)필립 커뮤니케이션즈	(주)필립 커뮤니케이션즈	갑 제28, 32, 43호증의 각 기재에 의하면, 원고의 영업활동으로 2018. 1. 15. 등록된 업체인 사실 을 인정할 수 있다.
		사업자번호	866-86-00777	866-86-00777	
		등록일	2018. 1. 15.	2020. 1.	
		대표자	송준호	송준호	
		주소	서울 강남구 삼성동 143-14, 202호	서울 강남구 삼성동 143-14, 202호	
9	비타민 마트	소매점명	동부BIC마트	비타민마트	등록된 업체명이 상이하나, 갑 제 28, 44호증의 각 기재에 의하면, 양 업체의 사업자번호, 대표자, 주소가 동일하여 실질적으로 동 일한 업체인 사실, 원고의 영업활 동으로 2017. 10. 2. 등록된 업체 인 사실을 인정할 수 있다.
		사업자번호	451-08-00577	451-08-00577	
		등록일	2017. 10. 2.	2019. 11. 25.	
		대표자	최고은	최고은	
		주소	광주 서구 풍암신흥로 36	광주 서구 풍암신흥로 36	

2) 이 사건 영업컨설팅 계약 종료시점까지의 수수료 산정

가) 을 제24호증의 각 기재에 의하면, 2017. 11. 1.부터 이 사건 영업컨설팅 계약이
기간만료로 종료된 2018. 7. 31.까지 원고의 영업활동으로 발생한 피고의 매출액은 별
지2 표 1번 내지 9번 기재와 같이 합계 4,375,080,034원인 사실을 인정할 수 있고, 달
리 반증이 없다.

나) 따라서 피고는 원고에게 이 사건 영업컨설팅 계약에 따른 수수료 109,377,000
원(= 4,375,080,034원 × 2.5%, 원 미만 버린다. 아래 같다)과 이에 대한 지연손해금을
지급할 의무가 있다.

3) 이 사건 영업권설팅 계약 종료시점부터 3년 동안의 수수료 산정

가) 갑 제38 내지 40호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 영업권설팅 계약 종료 다음 날인 2018. 8. 1.부터 종료 후 3년이 되는 2021. 7. 31.까지 원고의 영업활동으로 인하여 발생한 피고의 매출액은 별지3 표 1번 내지 7번 '매출액(원)'란 기재와 같은 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

나) 따라서 피고는 원고에게 별지3 표 1번 내지 7번 '수수료(원)'란 기재 각 금액의 합계 금액인 148,121,950원(= 23,480,950원 + 23,065,731원 + 22,250,819원 + 23,928,559원 + 26,936,170원 + 23,724,999원 + 4,734,722원)과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4) 소결론

그러므로 피고는 원고에게 257,498,950원(= 109,377,000원 + 148,121,950원)과 그 중 제1심에서 인용된 109,377,000원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2018. 8. 16.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 다투는 것이 타당한 제1심 판결 선고일인 2020. 10. 15.까지는 상법에서 정한 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 이 법원에서 추가로 인용되는 148,121,950원 중 23,480,950원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2019. 1. 16.부터, 23,065,731원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2019. 7. 16.부터, 22,250,819원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2020. 1. 16.부터, 23,928,559원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2020. 7. 16.부터, 26,936,170원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2021. 1. 16.부터, 23,724,999원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인 2021. 7. 16.부터, 4,734,722원에 대하여는 최종 지급기한 다음날인

2021. 8. 16.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 다투는 것이 타당한 이 판결 선고일인 2022. 8. 19.까지는 상법에서 정한 연 6%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 안에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인데, 제1심 판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들이고, 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 포함하여 제1심 판결을 주문과 같이 변경한다.

재판장	판사	김무신	<u>김 무 신</u> 
	판사	심연수	<u>심 연 수</u> 
	판사	유현종	<u>유 현 종</u> 

별지1

기간	지급일	금액(원)
2016년 07월	2016-08-12	1,042,514
2016년 08월	2016-09-13	1,254,663
2016년 09월	2016-10-14	2,315,956
2016년 10월	2016-11-15	3,273,510
2016년 11월	2016-12-15	3,361,219
2016년 12월	2017-01-13	4,114,692
2017년 01월	2017-02-15	6,116,253
2017년 02월	2017-03-15	7,854,351
2017년 03월	2017-04-14	6,349,991
2017년 04월	2017-05-15	8,119,243
2017년 05월	2017-06-15	9,511,286
2017년 06월	2017-07-14	11,598,791
2017년 07월	2017-08-14	12,005,615
2017년 08월	2017-09-15	14,809,633
2017년 09월	2017-10-16	13,376,734
2017년 10월	2017-11-15	10,737,211

별지2

번호	기간	지급일	매출액(원)	수수료(원) (매출액 × 2.5%)
1	2017년 11월	2017-12-15	579,251,790	14,481,295
2	2017년 12월	2018-01-15	466,916,307	11,672,907
3	2018년 01월	2018-02-15	509,428,765	12,735,719
4	2018년 02월	2018-03-15	505,899,308	12,647,483
5	2018년 03월	2018-04-15	495,349,474	12,383,737
6	2018년 04월	2018-05-15	381,074,127	9,526,853
7	2018년 05월	2018-06-15	442,570,025	11,064,250
8	2018년 06월	2018-07-15	474,435,242	11,860,881
9	2018년 07월	2018-08-15	520,154,996	13,003,875
	합계		4,375,080,034	109,377,000

별지3

번호	기간	지급일	매출액(원)	수수료(원) (매출액 × 1%)
1	2018년 08월 ~ 2018년 12월	2019-01-15	2,348,095,092	23,480,950
2	2019년 01월 ~ 2019년 06월	2019-07-15	2,306,573,126	23,065,731
3	2019년 07월 ~ 2019년 12월	2020-01-15	2,225,081,965	22,250,819
4	2020년 01월 ~ 2020년 06월	2020-07-15	2,392,855,964	23,928,559
5	2020년 07월 ~ 2020년 12월	2021-01-15	2,693,617,008	26,936,170
6	2021년 01월 ~ 2021년 06월	2021-07-15	2,372,499,979	23,724,999
7	2021년 07월	2021-08-15	473,472,280	4,734,722
	합계		14,812,195,414	148,121,950

정본입니다.

2022. 8. 19.

열람용
수원고등법원

법원사무관 김은영



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원(수원고등법원)에 제출하여야 합니다(민사소송법 제 71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).